

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי

פ/25/3702

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – תקופת צינון למינוי שופט שכיהן כפרקליט), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 4א 1. בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984¹, אחרי סעיף 4 יבוא :

4א. לא יתמנה לשופט או לרשם בבית משפט שלום או למינוי שופט בבית משפט מחוזי מי שכיהן כפרקליט בפרקליטות המדינה, בפרקליטות מחוז או כתובע בכל רשות ציבורית אחרת, אלא אם כן עברה תקופה של שלוש שנים מיום סיום כהונתו בתפקיד כאמור."

ד ב ר י ה ס ב ר

הצעת החוק נועדה לקבוע תקופת צינון של שלוש שנים בין תום תקופת כהונתם של פרקליטים המייצגים את המדינה כתובעים בכל תפקיד או בכל רשות אכיפת חוק אחרת, לבין מינויים לשופטים או רשמים בבתי משפט שלום ומחוזי. שיעור ההרשעה בישראל הוא גבוה מאוד ועמד בשנת 2020 על כ-89% (שנתון סטטיסטי לישראל 2022, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עמ' 175). יש חשש כי לשופטים המגיעים משורות הפרקליטות יש הטיה לטובת התביעה בשל הניסיון המקדים שלהם במסגרת עבודתם בשירות המדינה. מפאת כוחם הרב של שופטים ורשמים שביכולתם לחרוץ גורלות של בני אדם, בפרט כשמדובר בהליכים פליליים, יש הצדקה לקבוע תקופת צינון כאמור, על מנת שאותו פרקליט יתנסה בעבודה אחרת בטרם יתמנה לשופט. תקופה צינון זו תאפשר התנתקות מנקודת המבט שאפיינה את התפקיד הקודם של מי שמתמנה לשופט, ותאפשר לשופט לכהן באופן מקצועי ואובייקטיבי יותר, ללא הטיה אינטואיטיבית לטובת המדינה בהליך. לטובת הגברת אמון הציבור במערכת המשפט ומניעת הטיית משפט ולו למראית עין, וכן בכדי לגוון את הניסיון המקצועי של שופטים ורשמים, מוצע לקבוע תקופת צינון כאמור. לפיכך מוצע לקבוע תקופת צינון של שלוש שנים לאותם פרקליטים המבקשים להתמנות לשופטים, מיום סיום כהונתם ועד ליום המינוי שלהם כשופטים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א בתמוז התשפ"ג (10.07.2023)

¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.